

1500756-17.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2082110/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 23845580 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réus:

GABRIEL HENRIQUE DA CRUZ ALMEIDA e WILSON POLI NETO

Data da Audiência

14/06/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 14 de junho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500756-17.2022.8.26.0566 - 2022/000535

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2082110/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 23845580 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réus:

GABRIEL HENRIQUE DA CRUZ ALMEIDA e WILSON POLI NETO

Data da Audiência

14/06/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 14 de junho de 2022, às 13:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; dos acusados GABRIEL HENRIQUE DA CRUZ ALMEIDA e WILSON POLI NETO, presos na Penitenciária de Araraquara; do Defensor Público DR. JOEMAR RODRIGO FREITAS; das testemunhas WANDERSON APARECIDO ANTÔNIO, ÍCARO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DANIEL APARECIDO ZACHARIAS, ELIAS GONÇALVES DE BRITO e MICHEL VÍTOR DE SOUZA MALAQUIAS. Preliminarmente, foi oportunizada aos réus e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após,

iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas WANDERSON APARECIDO ANTÔNIO, ÍCARO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DANIEL APARECIDO ZACHARIAS, ELIAS GONÇALVES DE BRITO e MICHEL VÍTOR DE SOUZA MALAQUIAS, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, para assegurar a ampla defesa, foram interrogados os acusados GABRIEL HENRIQUE DA CRUZ ALMEIDA e WILSON POLI NETO. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. GABRIEL HENRIQUE DA CRUZ ALMEIDA e WILSON POLI NETO, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de março de 2022, por volta das 20h00min, na Rua Rubens Barbosa, em via pública defronte ao nº. 169, bairro Jardim São Carlos 5, nesta cidade e comarca, GABRIEL HENRIQUE DA CRUZ ALMEIDA trazia consigo, em uma bolsa, para entrega para consumo de terceiros, 96 porções de cocaína sob a forma de pedras de crack, individualmente embaladas em filme plástico, pesando ao todo 9,32g (nove gramas e trinta e dois centigramas) e 26 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", individualmente embaladas em filme plástico, pesando 35,3g (trinta e cinco gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta também que, nas mesmas circunstâncias fáticas, no dia 24 de março de 2022, por volta das 20h00min, na Rua Rubens Barbosa, em via pública defronte ao nº169, bairro Jardim São Carlos 5, nesta cidade e comarca, WILSON POLI NETO trazia consigo, em um invólucro de plástico, para entrega para consumo de terceiros, 28 porções de cocaína em pó, individualmente acondicionadas em embalagens do tipo eppendorf, pesando ao todo 4,9g (quatro gramas e nove decigramas) e 15 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", individualmente embaladas em filme plástico, pesando 20,4g (vinte gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os réus foram presos em flagrante, sendo convertida a prisão em preventiva (fls. 92/93). Notificados, os réus apresentaram defesa prévia às fls. 177/179, requerendo a revogação da prisão. A denúncia foi recebida em 01 de junho de 2022, deliberando-se pela manutenção da custódia cautelar (fl. 185/186). Designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, que foi realizada nesta data por videoconferência. Na solenidade, procedeu-se à oitiva de cinco testemunhas e ao interrogatório dos réus. Realizados os debates orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação e a condenação dos acusados nos termos da denúncia com a fixação de regime fechado de cumprimento de pena. A Defensoria Pública, de outra parte, pugnou a absolvição em razão da fragilidade probatória ou, em caso de condenação, a concessão de benefícios legais na aplicação da pena. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, pelos laudos periciais de fls. 61/68, bem como pela prova oral produzida. A autoria também é certa, conquanto não admitida pelos denunciados. Interrogados em juízo, os réus negaram a prática da infração penal. O acusado Gabriel mencionou que acabava de retornar do trabalho quando foi abordado pelos milicianos, sem, contudo, portar os tóxicos cuja propriedade lhe foi atribuída. Wilson, por sua vez, asseverou que se dirigia à casa de sua companheira quando notou a aproximação da viatura, vindo a tomar conhecimento da existência dos entorpecentes apenas posteriormente, na delegacia de polícia. Essa versão, contudo, foi desautorizada pelos elementos de prova amealhados. Ouvidos sob o crivo do contraditório, os policiais militares Wanderson Aparecido Antônio e Ícaro Rodrigues de Oliveira prestaram declarações uniformes sobre os fatos. Disseram que realizavam patrulhamento de rotina no local apontado na denúncia, notório ponto de venda de drogas desta cidade, quando notaram a presença dos acusados, que já eram conhecidos

nos meios policiais pela prática do comércio de entorpecentes. As testemunhas acrescentaram que os acusados tentaram desvencilhar-se da abordagem, lançando ao solo as embalagens que portavam. De acordo com os agentes públicos, Gabriel, em poder de quem havia quantia em dinheiro, dispensou uma bolsa no interior da qual havia "crack" e maconha, ao passo que Wilson, que portava um aparelho de telefone celular, dispensou uma embalagem plástica contendo cocaína e maconha. É certo que a testemunha Daniel Aparecido Zacharias asseverou, nesta audiência, que estava em frente a sua casa, sendo possível visualizar o momento da atuação policial. Relatou que, ao menos de acordo com o que foi capaz de visualizar, não havia entorpecentes com os denunciados. As demais testemunhas arroladas pela defesa, Elias Gonçalves de Brito e Michel Vítor de Souza Malaquias, não presenciaram os acontecimentos. O local do fato, as circunstâncias da abordagem, a quantidade e variedade de drogas e a apreensão de numerário, indicam que na oportunidade os denunciados promoviam a atividade ilícita. Não há dúvidas, pois, acerca da prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Nesse aspecto, a prova oral é suficiente para comprovar a adequação da narrativa constante da denúncia, inexistindo motivo para levantar suspeição sobre a palavra dos policiais militares, os quais não teriam motivo para lançar assaques gratuitos contra os réus. Observe-se que o depoimento da testemunha Daniel não é incompatível de forma absoluta com as palavras dos policiais militares. De rigor, em consequência, o acolhimento da pretensão condenatória expressa na inicial acusatória. Passo a dosar as penas. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Reconheço em desfavor dos acusados a agravante da reincidência, tendo em vista as condenações transitadas em julgado certificadas às fls. 69/70 e 77/79, elevando a pena para o total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Os réus são reincidentes, inclusive pela prática do mesmo crime, razão pela qual deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Fixo multa mínima. Tratando-se de crime assemelhado aos hediondos praticado por réus reincidentes, estabeleço regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. Inviável a substituição por ausência dos requisitos legais. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno os réus GABRIEL HENRIQUE DA CRUZ ALMEIDA e WILSON POLI NETO como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na forma especificada. Permanecem inalteradas as condições de fato que ensejaram a decretação da prisão preventiva, razão pela qual não se autoriza recurso em liberdade. Comunique-se ao presídio onde se encontram os réus. Declaro o perdimento de bens e valores apreendidos. Autorizo a incineração da droga, caso a providência ainda não tenha sido tomada. Não há custas nessa fase por serem os réus beneficiários da justiça gratuita e defendidos pela Defensoria Pública. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Pelos acusados foi manifestado o desejo de recorrerem da presente decisão. O MM Juiz recebeu o recurso, abrindo-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA